

سادساً: ضوابط تصنيف حسابات الائتمان وتحديد المخصصات عليها

١ - تعريفات

تستخدم التعريفات التالية لأغراض تطبيق هذه التعليمات فقط ولا يقصد منها إجراء أي تعديلات على التعريفات الأخرى الواردة في كتاب تعليمات البنوك:

١ / ١ حسابات الائتمان^١

١ / ١ / ١ حسابات الائتمان المباشر:

١ / ١ / ١ / ١ القروض وما في حكمها:

وتشمل كافة أنواع القروض والأوراق المخصوصة وضم التمويل الإسلامي من مرابحات ومساومات واستصناع وإجارة وأي ذمم أخرى، التي تسدد وفقاً لقسط أو أقساط محددة المدة.

٢ / ١ / ١ / ١ حسابات الائتمان المباشر الأخرى:

وتشمل حسابات الجاري مدين والأرصدة المكشوفة للحسابات تحت الطلب وبوالص الاعتمادات والتزامات التمويل الإسلامي الخاصة بالمضاربات والمشاركات وأي التزامات أخرى.

٢ / ١ / ١ حسابات الائتمان غير المباشر:

وتشمل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والقبولات وأي التزامات محتملة أو مؤجلة أخرى على العميل.

٢ / ١ حسابات الائتمان المعاد جدولتها

وتشمل أيّاً من حسابات الائتمان السابق ذكرها إذا ما تقرر إعادة جدولتها سدادها نتيجة تعثر العميل عن السداد أو وجود صعوبات تحول دون انتظامه في السداد، وتشمل إعادة الجدولة واحد أو أكثر من الحالات التالية:

- تمديد فترات السداد عن المتفق عليه عند منح الائتمان.
- التنازل عن جزء من الأصل و/أو الفائدة (العائد) المحتسبة.
- تخفيض معدل الفائدة (العائد) عن المعدل المتفق عليه عند منح الائتمان.

^١ حسب التعميم رقم ٢٠٠٩/٢٠ تاريخ ٢٠٠٩/٤/١٢ تدرج الذمم المدينة الأخرى ضمن التسهيلات الائتمانية (إلى جميع البنوك).

٢- فئات تصنيف الائتمان

أ- حسابات الائتمان المنتظمة

وتشمل حسابات الائتمان بالمرحلتين الأولى والثانية كما وردت بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ وكما هو مبين بالصفحات ٢١٨-٢٢٤

ب- حسابات الائتمان غير المنتظمة:

وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط وتصنف ضمن حسابات الائتمان بالمرحلة الثالثة كما وردت بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ وكما هو مبين بالصفحات ٢١٨-٢٢٤.

وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاثة فئات رئيسية وهي:

Substandard	- دون المستوى
Doubtful	- مشكوك في تحصيلها
Bad	- رديئة

مؤشرات تصنيف حسابات الائتمان غير المنتظمة:

١- مؤشرات عدم الانتظام:

- تأخر سداد أحد الاقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها.
- تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى.
- عدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة.
- تجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة ١٠% فأكثر دون وجود مبررات مقبولة.

وتصنف حسابات الائتمان ضمن أحد فئات الحسابات غير المنتظمة المبينة أدناه في حالة تحقق مؤشر أو أكثر من المؤشرات المذكورة أعلاه حسب فترات عدم الانتظام التالية:

٣ أشهر فأكثر	الحسابات دون المستوى
٦ أشهر فأكثر	الحسابات المشكوك في تحصيلها
٩ أشهر فأكثر	الحسابات الرديئة

٢- مؤشرات الضعف التقديرية الأخرى:

بخلاف مؤشرات عدم الانتظام المبينة بالفقرة (١) هناك مؤشرات ضعف أخرى محددة يستدل منها على عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته وبالتالي تستلزم تصنيف الحساب ضمن الحسابات غير المنتظمة أو إعادة تصنيفه من فئة لأخرى من فئات الحسابات غير المنتظمة حتى إذا لم ينطبق عليه مؤشر أو أكثر من مؤشرات عدم الانتظام ومن أهم مؤشرات الضعف الأخرى ما يلي:

- وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل.
- عدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات.
- عدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين او الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليها.
- وجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات.
- وجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل في المواعيد المتفق عليها.
- الاتفاق على إعادة جدولة المديونية، أو إجراء أي تسويات عليها.
- اتخاذ البنك الإجراءات القانونية ضد العميل.

٣- حسابات الائتمان المعاد جدولتها:

١/٣ أن حسابات الائتمان المعاد جدولتها^٢ المطلوب تصنيفها كديون غير منتظمة هي حسابات الائتمان التي تقرر إعادة جدولتها نتيجة تخلف العميل عن سداد أقساط التمويل، أو نتيجة وجود صعوبات تحول دون انتظامه في السداد مثل انقطاع مصادر السداد أو وجود عجز فيها لتغطية كامل قيمة أقساط التمويل وفي هذه الحالات تصنف هذه الحسابات المعاد جدولتها ضمن الحسابات غير المنتظمة تحت الفئة الملائمة لها حسب تعليمات المصرف المركزي.

٢/٣ إن حالات إعادة الجدولة لأسباب أخرى بخلاف المذكورة في الفقرة السابقة لا تستوجب تصنيف الدين ضمن فئة الديون غير المنتظمة.

٣/٣ الحسابات المعاد جدولتها المصنفة ضمن الحسابات غير المنتظمة وفقاً للفقرة (١/٣) لا يجوز إعادة تصنيفها ضمن الحسابات المنتظمة إلا بعد تقديم مبررات يقبلها المصرف المركزي.

^٢ التعميم رقم ٢٠٠٨/٨٩ تاريخ ٢٠٠٨/٧/٣ (إلى جميع البنوك).

٤- اعتبارات أخرى عن تصنيف الحسابات:

- تصنف حسابات الائتمان غير المباشر وفقاً لتصنيف حسابات الائتمان المباشر للعميل.
- في حالة عدم وجود حسابات ائتمان مباشر للعميل تصنف حسابات الائتمان غير المباشر له وفقاً لمؤشرات الضعف الأخرى السابق ذكرها.
- في حالة وجود عدة حسابات ائتمان لنفس العميل وانطبقت أحد مؤشرات تصنيف الحسابات غير منتظمة على أحدها تصنف حسابات العميل الأخرى ضمن نفس فئة التصنيف مالم توجد أسباب وأدلة يقبلها المصرف المركزي تبرر عدم تصنيف حسابات العميل الأخرى ضمن نفس الفئة.

٣- احتساب المخصصات:

- أ- تعلق الفائدة (الأرباح المستحقة) المحتسبة على جميع فئات حسابات الائتمان المباشر غير المنتظمة مع الاستمرار في تعليق الفائدة (الأرباح المستحقة) حتى السداد الكامل لرصيد الحساب.
- ب- على البنوك تقدير المخصصات المناسبة على حسابات الائتمان لديها وفقاً لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية بحيث لا تقل هذه المخصصات عن النسب التالية محتسبه على رصيد الحساب بعد استبعاد الفائدة المعلقة (والأرباح المعلقة والأرباح المؤجلة للبنوك الإسلامية) وبعد استبعاد قيمة الضمانات المبينة في البند (٤) أدناه:

حسابات بشأنها ملاحظات (المرحلة الثانية تحت فئة (CA))	وفقاً لتقدير الإدارة
حسابات دون المستوى	٢٠ %
حسابات مشكوك في تحصيلها	٥٠ %
حسابات رديئة	١٠٠ %

- ج- تبوب مخصصات حسابات الائتمان غير المباشر ويفصح عنها بشكل منفصل عن مخصصات الائتمان المباشر.

٤- تقدير الضمانات على حسابات الائتمان:

- للبنوك عند تحديد المخصصات على حسابات الائتمان غير المنتظمة استبعاد الضمانات التالية من رصيد الحساب بعد استبعاد الفائدة (العائد) المعلقة وفقاً للنسبة المبينة أمام كل نوع من الضمانات كحد أقصى وبالشروط المحددة لكل منها على النحو التالي:

أ- الرهون العقارية (المباني والأراضي)

- يجوز استبعاد نسبة ٥٠ % من قيمة الرهون العقارية حسب قيمتها السوقية وبحد أقصى ٥٠ % من رصيد المديونية بالشروط التالية:

- أن يكون العقار مرهوناً من الدرجة الأولى لصالح البنك.
- لا توجد أي موانع يصعب أو يتعذر معها بيع العقار المرهون لصالح البنك مثل أن يكون سكناً خاصاً أو وجود أي موانع أو مشاكل قانونية أخرى بشأنه.

- أن يكون هناك تقييم سنوي للقيمة السوقية للعقار من مصدرين متخصصين مستقلين مع الأخذ بالتقييم الأقل.
- ب- الأوراق المالية:
 - يجوز استبعاد نسبة ٥٠% من القيمة السوقية للأسهم والأوراق المالية الأخرى المدرجة بالأسواق وقت تحديد المخصص، وذلك بالشروط التالية:
 - أن تكون هناك عقود رهن وتوكيلات موثقة تعطي البنك الحق في بيع الأوراق المالية واستيفاء المديونية المستحقة على العميل دون الرجوع له أو اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 - ألا تكون هناك أي موانع قانونية يتعذر معها على البنك بيع الأوراق المالية لصالحه.
 - ج- ودائع العملاء:
 - يجوز استبعاد نسبة ١٠٠% من ودائع العملاء المحجوزة مقابل الائتمان بشرط وجود اتفاقية حجز وديعة موقعة من العميل ولا تكون هنالك أي موانع قانونية لتسييل الوديعة لصالح البنك.
 - د- الكفالات البنكية:
 - يجوز استبعاد نسبة ١٠٠% من الكفالات البنكية غير المشروطة وغير القابلة للإلغاء والصادرة من بنوك ذات تقييم دولي مقبول.
 - هـ- المعادن الثمينة:
 - يجوز استبعاد نسبة ٥٠% من القيمة السوقية للمعادن الثمينة بشرط وجود تقييم من مصادر موثوق بها وبشرط حيازة البنك لها بموجب عقود رهن وتوكيلات موثقة تعطي البنك الحق في بيعها لصالحه استيفاءً لمديونية العميل دون الرجوع إليه أو اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 - ملحوظة عامة عند استبعاد الضمانات:
 - أي ضمانات من الضمانات الخمس المذكورة يكون تسييلها بالعملات الأجنبية يراعى استبعاد نسبة ١٠% على الأقل من النسب المذكورة لكل ضمانات باستثناء الضمانات بالدولار الأمريكي.

٥- تعليمات أخرى:

- أ- الحد الأدنى من الإجراءات التي ينبغي على البنوك مراعاتها عند تصنيف الائتمان
 - تمثل الضوابط المبينة في هذه التعليمات الحد الأدنى من الإجراءات التي ينبغي على البنوك مراعاتها عند وضع سياسات وإجراءات تصنيف الائتمان لديها، وعلى كل بنك وضع السياسات والإجراءات التحوطية المناسبة لطبيعة هيكل المخاطر لديه بما لا يخل بالضوابط والتعليمات المحددة بهذه التعليمات، وفي حالة وجود المزيد من فئات تصنيف الائتمان لدى أي بنك لأغراضه الخاصة ينبغي على البنك عمل برنامج توافقي لمعادلة تصنيفاته بتصنيفات المصرف المركزي (Mapping).

ب- احتساب مخصصات الديون وفقاً لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية وتدقيقها من مراقب الحسابات

احتساب مخصصات الديون لديه وفقاً لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية تعتبر المخصصات والفوائد (العوائد) المعلقة المحتسبة وفقاً للضوابط السابق بيانها والتي يعتمد عليها المصرف المركزي في نهاية كل عام الحد الأدنى لما يجب على البنك احتسابه، وعلى كل بنك احتساب مخصصات الديون لديه وفقاً لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية وتدقيقها من مراقب حساباته الخارجي والالتزام بها بحيث لا تقل عن المخصصات المحتسبة وفقاً لضوابط المصرف المركزي والمعتمدة منه وتعزيزاً لذلك يجب على جميع البنوك الالتزام بالتالي^٣:

١. تكليف مراقب حسابات البنك بإجراء تدقيق سنوي على تصنيف الديون وتحديد المخصصات عليها وفقاً لتعليمات وضوابط المصرف المركزي ووفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية المطبقة.
 ٢. تزويد المصرف المركزي بتقرير مراقب الحسابات عن نتائج التدقيق المشار إليه في الفقرة (١/٢) أعلاه في موعد أقصاه ٢٦ أكتوبر من كل عام وفقاً لأرصدة ووضع حسابات الائتمان كما في نهاية شهر سبتمبر^٤، وعلى أن يتضمن التقرير ما يلي:
- ١/٢ ملخص لنطاق وإجراءات التدقيق على أن يتم أخذ الاعتبارات التالية عند إجراءات الفحص السنوي لتصنيف الديون:
- ١/١/٢ نطاق الفحص^٥:

عينة الفحص	
٦٠%	● حسابات الائتمان المنتظمة لا تزيد أرصدها عن ٥ مليون ريال قطري للعميل
١٠٠%	● حسابات الائتمان المنتظمة التي تزيد أرصدها عن ٥ مليون ريال قطري للعميل
١٠٠%	● حسابات الائتمان غير المنتظمة التي تزيد أرصدها عن ١٠٠ ألف ريال قطري
١٠٠%	● حسابات الائتمان الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك والأطراف ذات العلاقة أيّاً كان حجم أرصدها.

٢/١/٢ يجب أن يغطي الفحص كل من حسابات الشركات والأفراد وفقاً للعينات المبينة بالفقرة السابقة وأن يتم التمييز بين كل نوع في جداول تصنيف الديون التي يعدها مراقب الحسابات.

^٣ التعميم رقم ٢٠١٢/١٦ بتاريخ ٢٠١٢/٢/١٩ والتعميم ٢٠١٢/١٠٢ بتاريخ ٢٠١٢/١١/٤ ثم دمج التعميمين (إلى جميع البنوك) وعدل تاريخ التدقيق ليكون في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر من كل عام.

^٤ التعميم رقم ٢٠٢٠/٣٤ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٠ والكتاب رقم ٢٠٢١/٤٤٤٣ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١ إلى جميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة..

^٥ التعميم رقم ٢٠١٢/١٠٢ بتاريخ ٢٠١٢/١١/٤ (جميع البنوك) من بند (١/١/٢) حتى بند (٤/١/٢).

٣/١/٢ أن يتم التركيز خلال الفحص على الضمانات ومصادر السداد المتوفرة وإبرازها بشكل واضح في جدول تصنيف الديون المعدة من قبل مراقب الحسابات في تقريره.

٤/١/٢ أن يتم توجيه التقرير بنتائج الفحص من مراقب الحسابات مباشرة إلى سعادة محافظ مصرف قطر المركزي وفقاً للمواعيد المحددة في التعميم المشار إليه.

٢/٢ جدول يبين إجمالي كل فئة من فئات تصنيف الديون (بشأنها ملاحظات - دون المستوى - مشكوك في تحصيلها - رديئة) حسب تعليمات وضوابط المصرف المركزي وذلك وفقاً لرأي البنك ووفقاً لرأي مراقب الحسابات مع إرفاق كشف يبين الحسابات المختلف بشأن تصنيفها وأسباب الاختلاف.

٣/٢ قيمة المخصصات والفوائد المعلقة على حسابات الائتمان المصنفة التي تزيد عن ١٠٠ ألف ريال قطري وفقاً للضوابط المحددة من المصرف المركزي ووفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المطبقة، حسب نتائج تدقيق مراقب الحسابات مع بيان الاختلافات بينها وبين المخصصات المقررة من جانب البنك وأسباب الاختلاف.

٤/٢ قيمة المخصص المجمع (Collective Prov.) اللازم تكوينه على قطاعات الائتمان ذات المخاطر (مثل قطاع التمويل العقاري- التمويل مقابل الراتب - بطاقات الائتمان) بخلاف المخصصات الخاصة المكونة مقابل كل حساب.

٣. إعداد تقرير من مراقبي حسابات الفروع الخارجية للبنك والشركات التابعة للبنك داخل وخارج قطر عن نتائج تقييم الديون لدى الفروع والشركات التابعة وإجمالي قيمة المخصصات اللازم تكوينها وفقاً لمتطلبات السلطات الإشرافية المضيئة ووفقاً لمعايير مصرف قطر المركزي، مع بيان الفروقات وأسباب الاختلاف وذلك لمقتضيات تطبيق الفقرة (٢/٥) بالصفحة (١٩٢) من هذه التعليمات على أن يتم تزويد المصرف المركزي بهذا التقرير في موعد أقصاه ٢٦ أكتوبر من كل عام وفقاً لوضع وأرصدة حسابات الائتمان في نهاية شهر سبتمبر^٦.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه ٢٠١٢/٢/١٩ ويجب على البنوك الالتزام بالمواعيد المحددة لتزويد المصرف المركزي بالتقارير المطلوبة، علماً بأن التأخر في تسليم التقارير في موعدها سيترتب عليه تأخير اعتماد المصرف المركزي للبيانات المالية للبنك وتطبيق العقوبة المناسبة عليه.

ج- تصنيف العملاء واحتساب المخصصات اللازمة^٧

بالإشارة إلى تعميم مصرف قطر المركزي رقم ٢٠١٢/١٦ بتاريخ ٢٠١٢/٢/١٩ المبين صفحة ١١٤ بخصوص الموضوع أعلاه والذي يطلب فيه من البنوك تكليف مراقبي الحسابات بإجراء تدقيق سنوي قبل نهاية كل عام (في موعد أقصاه ٢٦ أكتوبر)^٨ على تصنيف الديون وتحديد المخصصات عليها وفقاً لتعليمات وضوابط المصرف المركزي وكذا وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية المطبقة.

^٦ التعميم رقم ٢٠٢٠/٣٤ تاريخ ٢٠٢٠/٩/١٠ و الكتاب رقم ٢٠٢١/٤٤٤٣ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١ الى جميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة..

^٧ التعميم رقم ٢٠١٣/٢٠ تاريخ ٢٠١٣/٣/١٧ (إلى جميع البنوك).

^٨ التعميم رقم ٢٠٢٠/٣٤ تاريخ ٢٠٢٠/٩/١٠ و الكتاب رقم ٢٠٢١/٤٤٤٣ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١ الى جميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة..

لوحظ أن تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بنتائج الفحص في إطار التعليمات المشار إليها أعلاه قد تضمنت ما يفيد " أن الإجراءات التي تم تنفيذها لا تمثل أعمال تدقيق أو مراجعة وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الدولية لأعمال المراجعة وأن مراجعي الحسابات لا يؤكدون صحة حسابات المحفظة التمويلية وأنه لو كان قد تم تنفيذ إجراءات إضافية أو القيام بمراجعة أو تدقيق وفقاً للمعايير الدولية لكان لفت انتباههم أمور أخرى".

وهو الأمر الذي يخالف تعليمات المصرف الواردة في تعميمنا المشار إليه أعلاه ويعد تحفظاً في التقرير. وعليه نؤكد على ضرورة قيام البنوك بتوجيه مراقبي حساباتهم بضرورة الالتزام بتعليمات المصرف المشار إليها أعلاه وتقييم حسابات الائتمان وتصنيفها طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية المطبقة وتعليمات المصرف على النحو الوارد تفصيلاً بتعميمنا سالف الإشارة إليه، ولن يقبل المصرف المركزي أية تقارير تقدم له تتضمن أي نص يخالف هذا المضمون.

د- إخطار مصرف قطر المركزي عن رغبة البنوك بإعادة تصنيف الحسابات غير منتظمة لحسابات منتظمة على البنوك إخطار مصرف قطر المركزي عن رغبتها بإعادة تصنيف التسهيلات الائتمانية من حسابات غير منتظمة لحسابات منتظمة على أن يستمر العمل بنظام المخصصات القديم بالحاسب الآلي لحين الانتهاء من تجربة نظام المخصصات الجديد والتأكد من فاعلية استخدامه.

هـ- تحديث وادخال البيانات المتعلقة بجميع المخصصات^٩:

١- العمل على تحديث وادخال البيانات المتعلقة بجميع المخصصات المحتسبة على المديونيات المستحقة على جميع حسابات العملاء غير المنتظمة (دون المستوى/ مشكوك في تحصيلها/ رديئة) وما علق من فوائد او عوائد على هذه الحسابات اعتباراً من تاريخ استحقاق أول قسط من خلال النظام المعد لذلك بالحاسب الآلي طبقاً للتعليمات التطبيقية الواردة بالملحق رقم (٤٤) على أن تنتهي البنوك من إدخال جميع البيانات المطلوبة كما في ٣٠ سبتمبر في موعد أقصاه ٢٦ أكتوبر من كل عام^{١٠}.

٢- تزويد المصرف كتابياً برأي مراقبي الحسابات القانونيين حول تقييمهم للائتمان الممنوح وقيمة المخصصات المحتسبة في موعد أقصاه ١٠ أكتوبر^{١١} وعلى البنوك توجيه مراقبي الحسابات لتقييم مدى الحاجة لتكوين مخصص مجمع للائتمان / التمويل الممنوح لبعض القطاعات (مثل القطاع العقاري الاستهلاكي، التجاري ... الخ) وفقاً لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية بهذا الشأن (collective impairment prov.) والحجم المناسب لهذا المخصص لكل قطاع مع العلم أنه قد تم إضافة فئة حسابات بشأنها ملاحظات (المرحلة الثانية تحت فئة (CA)) بالنظام حتى يتسنى للبنك من تصنيف ما لديه من حسابات تحت هذه الفئة طبقاً

^٩ التعميم رقم ٢٠٠٩/٨٤ تاريخ ٢٠٠٩/١٠/٢٦ (إلى جميع البنوك) والتعميم رقم ٢٠٠٩/٩١ تاريخ ٢٠٠٩/١١/٨ (إلى جميع البنوك) والتعميم رقم ٢٠١٠/٨٤ تاريخ ٢٠١٠/١٠/١٨ (إلى جميع البنوك) والتعميم رقم ٢٠١٢/٩١ تاريخ ٢٠١٢/١٠/١٠ بالانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة وتزويد المصرف كتابياً بتقرير مراقبي الحسابات القانونيين بنتائج تقييمهم للائتمان الممنوح.

^{١٠} التعميم رقم ٢٠٢٠/٣٤ تاريخ ٢٠٢٠/٩/١٠ و الكتاب رقم ٢٠٢١/٤٤٣ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١ إلى جميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة..

^{١١} التعميم رقم ٢٠٢٠/٣٤ تاريخ ٢٠٢٠/٩/١٠ و الكتاب رقم ٢٠٢١/٤٤٣ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١ إلى جميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة..

لتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ وكما هو مبين بالصفحات ٢١٨-٢٢٤ من هذه التعليمات، ومرفق كشف برمز تصنيفات حسابات العملاء بالملحق رقم (٤٥) على أن يتم أخذ هذه التصنيفات في الاعتبار عند إعداد الملف الإلكتروني الشهري الخاص بنظام الأخطار المصرفية.

٣- تزويد المصرف المركزي بقوائم منفصلة خارج نظام المخصصات عن بيانات جميع حسابات العملاء المصنفة ضمن المرحلة الثانية تحت فئة (CA) بغرض مراقبتها ودراساتها طبقاً للنموذج الوارد بالملحق رقم (٤٦) في موعد أقصاه ٢٦ أكتوبر^{١٢}.

و- الأوراق المخصصة و أقساط القروض المستحقة غير المدفوعة

عدم تسجيل قيمة الأوراق المخصصة المستحقة غير المدفوعة، وكذلك أقساط القروض التي استحققت ولم تسدد في حساب العميل الجاري مدين أو كشف حسابه الجاري بقيمة هذه المستحقات، وإنما العمل على تسجيلها في حساب ديون مستحقة غير مسددة (Past due).

ز- شطب الديون

- ١- موافقة مجلس الإدارة أو من يفوضه عند اعدام الدين أو اجراء تسوية مع العميل يترتب عليها شطب جزء أو كل من أصل الدين أو الفوائد بالنسبة للبنوك الوطنية، وموافقة المركز الرئيسي المسبقة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في قطر.
 - ٢- يجب على جميع البنوك إخطار مصرف قطر المركزي عن إعدام الديون التي تبلغ ١٠٠ ألف ريال قطري فأكثر للعميل الواحد أو إجراء التسويات التي يترتب عليها اعدام تلك الديون وذلك قبل اعدام الدين أو ابرام التسوية بشهر واحد على الأقل وفقاً لنموذج الاخطار (أ ت ا) الملحق رقم (٤٧) وإذا لم يتلق البنك أي اعتراض من قبل المصرف على إعدام الدين أو التسوية خلال شهر واحد من تاريخ اخطار المصرف يمكن للبنك أن يستمر في إجراءات إعدام الدين أو إتمام التسوية.
 - ٣- الديون المراد شطبها التي تبلغ قيمتها أقل من مائة ألف ريال قطري للعميل الواحد يتم إعلام مصرف قطر المركزي بها في نهاية العام.
 - ٤- لا يتم شطب الدين إلا بعد الانتهاء من تسديد المديونية المتفق على تسويتها مع العميل.
 - ٥- الديون المعدومة المستردة:
- لوحظ عدم قيام البنوك بإدخال قيمة المبالغ التي تم استردادها لكل أو لجزء من قيمة ديون سبق وقام البنك بإعدامها لبعض العملاء مما كان له الاثر السلبي في صحة المبالغ المصرح عنها ودرجة تصنيف العملاء أصحاب الديون المستردة لدى البنوك.

^{١٢} التعميم رقم ٢٠٢٠/٣٤ تاريخ ٢٠٢٠/٩/١٠ (إلى جميع البنوك)، والكتاب رقم ٢٠٢١/٤٤٤٣ رقم ٢٠٢١/١٠/٢١ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١ (إلى جميع البنوك).

نرى ضرورة قيام البنوك بإدخال قيمة أي مبالغ تم استردادها سواء كانت تمثل جزء أو كامل قيمة دين سبق اعدامه من خلال نظام الديون المعدومة بالحاسب الآلي وذلك بأثر رجعي لفترات سابقة لتاريخ هذه التعليمات (٢٥/١٠/٢٠٠٧).

٦- بيانات ديون تم شطبها خلال سنوات سابقة:

ما يتم شطبه من ديون يتم إدخال بياناته في النظام المعد لذلك في الحاسب الآلي طبقاً للتعليمات الواردة في البند (٨) صفحة (٢٥٠) والتعليمات التطبيقية في الملحق (٤٤).

٧- معالجة الديون الرديئة^{١٣} وشطب الديون:

١/٧ استبعاد الديون الرديئة من المركز المالي:

١/١/٧ يمكن للبنك أن يستبعد من مركزه المالي الديون الرديئة المكون لها مخصص بنسبة ١٠٠% والتي لا يزال يتابع المطالبة بها أملاً في تحصيلها أو تحصيل جزء منها على أن يتم تسجيلها في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها للحفاظ على حق البنك في المطالبة بهذه الديون وتحصيلها من العملاء أو الكفلاء بكافة السبل الممكنة بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية، على أنه يشترط لاستبعاد هذه الديون الرديئة من المركز المالي في جميع الحالات مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة. وبالإضافة إلى هذا الشرط الأساسي يجب تحقق شرط أو أكثر من الشروط التالية:

١/١/٧ عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين، ويشمل ذلك الأمور التالية مجتمعة:

- عدم وجود أي ضمانات عينية بحوزة البنك يمكن التنفيذ عليها وتسجيلها لتحصيل الدين أو جزء منه.
- إفلاس العميل أو توفر معلومات موثقة يستدل منها على عدم وجود أي مصادر أموال لدى العميل يمكن ملاحقتها لتحصيل الدين أو جزء منه.
- عدم وجود كفلاء أو أن الكفلاء ينطبق عليهم ما ورد بالفقرة السابقة (الإفلاس أو عدم وجود مصادر أموال لديهم).

٢/١/٧ مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر.

٣/١/٧ وجود أي قرائن أخرى موثقة أقوى من المذكورة في (أ، ب) يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي.

^{١٣} التعميم رقم ٢٠١١/٦٨ تاريخ ٢٠١١/٩/٤ (إلى جميع البنوك).

٢/١/٧ تتم عملية استبعاد الديون وفقاً للضوابط المبينة أعلاه مرة واحدة في نهاية العام وعلى البنوك التي ترغب في استبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي الحصول على موافقة مجلس الإدارة أو الإدارة العامة بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية وإرسال بيانات هذه الديون إلى المصرف المركزي مع رأي مراقب الحسابات حسب النموذجين رقم (١) ورقم (٢) بالملحق رقم (٤٨) في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام ويمكن للبنك استبعاد هذه الديون من المركز المالي بعد مرور شهر من إخطار المصرف المركزي دون تلقي اعتراض منه.

٢/٧ إعدام وشطب الديون:

١/٢/٧ يقصد بإعدام الديون شطب الدين نهائياً سواءً من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة، وذلك نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين لعدم وجود أمل في تحصيله أو نتيجة التنازل عنه أو عن جزء منه نتيجة عقد اتفاقيات تسوية مع العملاء أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به ، ويجب على البنك إذا ما رغب في شطب دين من الديون المستبعدة من السجل الخاص بها إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال نموذج إخطار إعدام دين رقم (أ ت ١) ملحق رقم (٤٧) من كتاب التعليمات مع الإشارة بالنموذج إلى أنه من الديون المستبعدة من المركز المالي.

٢/٢/٧ شروط وإجراءات إعدام الديون:

تطبق نفس التعليمات الخاصة بشروط وإجراءات إعدام الديون وإخطار المصرف المركزي بها المبينة بالصفحة ١١٧ من كتاب تعليمات البنوك. يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه (٢٠١١/٩/٤).

٨- الديون الرديئة واستبعادها من المركز المالي^{١٤}:

لأغراض مراقبة ومتابعة ما ورد بتعميمنا رقم ٢٠١١/٦٨ والصادر بتاريخ ٢٠١١/٩/٤ والمتعلق بمعالجة الديون الرديئة وشطب الديون نرى ضرورة تقيد البنوك بالتعليمات التالية:

١/٨ قيام البنوك بإدخال البيانات التالية الخاصة بالديون التي تم موافقة مصرف قطر المركزي على استبعادها من المركز المالي للبنك بالنظام المعد لذلك بالحاسب الآلي:

- الرقم السري الخاص بالعمل.
- تاريخ بدء تصنيف العمل تحت فئة رديء.
- تاريخ إشعار البنك للمصرف المركزي باستبعاد قيمة هذا الدين.
- قيمة رصيد المديونية المستبعدة.
- قيمة رصيد المخصص المحتسب.

^{١٤} التعميم رقم ٢٠١١/٨٠ تاريخ ٢٠١١/١٠/٩ (إلى جميع البنوك).

- مجموع قيمة الفوائد/الأرباح المعلقة.
 - أسباب استبعاد المديونية من المركز المالي للبنك (يتم اختيار سبباً أو أكثر من أياً من الأسباب المدرجة بالنظام).
- ٢/٨ العمل على تخفيض قيمة رصيد أي من هذه المديونيات بقيمة أي مبالغ يقوم العميل بسدادها أو قيمة المبلغ الذي قرر البنك إعدامه من قيمة المديونية أو الاثنين معاً.
- ٣/٨ العمل على إدخال قيمة أي ديون يرغب البنك باستبعادها مستقبلاً من مركزه المالي بعد موافقة المصرف المركزي على استبعاد قيمة هذه الديون في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر من كل عام.
- ٤/٨ - يتم تعبئة النموذج رقم (٢) لكل عميل قيمة مديونيته مائة ألف ريال فأكثر ملحق رقم (٤٨).
- نرى ضرورة سرعة العمل على تزويد المصرف المركزي بالنموذجين المطلوبين رقم (١) و(٢) بالملحق رقم (٤٨) للديون المراد استبعادها خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخه مع التأكيد على عدم إدخال أي بيانات لهؤلاء العملاء بالنظام المعد لذلك بالحاسب الآلي إلا بعد مرور شهر من تاريخ إخطار المصرف دون تلقي اعتراض منه.

٩- نظام الديون المستبعدة بالحاسب الآلي^{١٥}:

بالإشارة إلى تعليمات مصرف قطر المركزي الواردة بالصفحات من رقم (١١٧) إلى (١٢٠) من هذه التعليمات المتعلقة بشطب الديون ومعالجة الديون الرديئة واستبعادها من المركز المالي واستكمالاً لأغراض مراقبة ومتابعة هذه الديون من خلال النظام المعد لذلك بالحاسب الآلي. نرى ضرورة إتباع البنوك الآلية التالية عند القيام بإدخال أي من التعديلات التالية التي قد يتطلب إجرائها على قيمة الديون المستبعدة السابق إدخالها بهذا النظام:

- إعدام كامل لقيمة الدين المستبعد.
 - سداد كامل أو على مراحل لقيمة الدين المستبعد.
 - سداد جزء من قيمة الدين المستبعد وإعدام الجزء المتبقي من قيمة الدين المستبعد.
 - إرجاع قيمة الدين المستبعد وإعادة إثباته في السجلات النظامية للبنك مرة أخرى.
- ١/٩ إخطار المصرف المركزي كتابياً بقيمة الدين المستبعد المراد إعدامه بالكامل أو إعدام جزء منه وسداد باقي القيمة من خلال نموذج إعدام دين رقم (أ ت ١) بالملحق رقم (٤٧) مرفق به موافقة مجلس الإدارة أو الإدارة العامة بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية على إعدام كامل قيمة هذا الدين أو جزء منه. أما إذا كان الدين المستبعد تم تسديده أو مطلوب إرجاعه وإعادة إثباته في السجلات النظامية للبنك مرة أخرى يتم إخطار المصرف بكتاب موضح من خلاله هذا الأمر مع بيان أسباب إرجاع هذا الدين مرة أخرى لسجلات البنك.

^{١٥} التعميم رقم ٢٠١٢/٢٩ تاريخ ٢٠١٢/٤/١٨ (إلى جميع البنوك)

٢/٩ قيام البنك بعد إخطار المصرف بإدخال البيانات المطلوبة بنظام الديون المستبعدة بالحاسب الآلي من خلال البند المدرج تحت أسم إجراء تعديل على دين مستبعد على أن يتم اختيار التعديل المطلوب من الخيارات المتاحة على أن يتم إدخال التعديل المطلوب من خلال الرقم السري للتعديل مع العلم بأنه إذا كان هناك أكثر من تعديل (إعدام وتسديد) يجب إدخال كل تعديل على حده. وبعد دراسة ما ورد من البنك سواء من خلال إخطار إعدام الدين أو تسديده أو إرجاعه سوف يتم الموافقة أو رفض الطلب من خلال النظام بالحاسب الآلي.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه ٢٠١٢/٤/١٨.